

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1509/2532

บริษัท ถ้วย ทอง อุตสาหกรรม จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 587

ป.รษฎากร มาตรา 77, มาตรา 78

เมื่อคุณภาพและส่วนผสมของสบู่และเนยที่โจทก์ผลิตตามคำสั่งเฉพาะรายของลูกค้ากับที่โจทก์ผลิตและจำหน่ายเองเหมือนกัน สัมภาระหรือวัตถุที่นำมาใช้ในการผลิตตามคำสั่งเฉพาะรายดังกล่าวจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าการงานกรณีเป็นการผลิตและขายให้ลูกค้าผู้สั่ง มิใช่การรับจ้างทำของ ดังนั้นโจทก์ต้องเสียภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิต.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า อ้างว่าโจทก์ผลิตและจำหน่ายสบู่ เนยและแป้งหอมตามสูตรและส่วนผสมของโจทก์ให้ลูกค้าโดยตรง และรับจ้างผลิตสินค้าดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างด้วยโจทก์เสียภาษีการค้าในฐานะผู้รับจ้างทำของแล้ว แต่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตสำหรับการที่โจทก์รับจ้างผลิตสินค้าและมีรายรับจากการขายสินค้านั้น

จำเลยให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการประเมิน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ผลิตสบู่หอมตรา ห่านฟ้า ตราหมี เนยตราจักรบและตราไก่จำหน่ายและผลิตสินค้าประเภทเดียวกันนี้ ให้บริษัทอื่นที่ขายสินค้าดังกล่าวนำไปจำหน่ายด้วย ปัญหาที่ว่า การที่โจทก์ผลิตสินค้า ให้บริษัทอื่นนำไปจำหน่ายนั้นโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 1. การขายของชนิด 1 (ก) ในฐานะผู้ผลิตอัตราร้อยละ 7 หรือ ประเภทการค้า 4. การรับจ้างทำของชนิด 1 (จ) ในฐานะผู้รับจ้าง อัตราร้อยละ 2 ใน ปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าข้อแตกต่างระหว่างการขายของกับการรับจ้างทำของ นั้นหาได้อยู่ที่ถ้อยคำหรือเจตนาและกิริยาที่คู่กรณีประพติดต่อกันเป็นข้อสำคัญไม่แต่ ข้อสำคัญที่จะต้องพิจารณาก็คือสัมภาระกับการงานที่รับทำจนสำเร็จนั้น สิ่งไหนจะ สำคัญกว่ากัน ถ้าการงานสำคัญกว่าก็เป็นการรับจ้างทำของ แต่ถ้าสัมภาระสำคัญกว่า ก็เป็นการขายของ ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ผลิตและจำหน่ายสบู่ เนย ฯลฯ ตาม สูตรและส่วนผสมของโจทก์ให้ลูกค้าโดยตรงและรับผลิตสินค้าดังกล่าวให้บริษัทอื่น ตามที่บริษัทอื่นสั่งให้ผลิตด้วยคุณภาพของสินค้าที่โจทก์ผลิตให้บริษัทอื่นก็เหมือนกับ สินค้าที่โจทก์ผลิตจำหน่ายเองและผลิตโดยใช้ส่วนผสมอย่างเดียวกันด้วย ดังนั้น สินค้าที่โจทก์ผลิตให้บริษัทอื่นจึงเหมือนกับสินค้าที่โจทก์ผลิตจำหน่ายเอง จึงเห็นได้ ว่าสินค้าที่โจทก์ผลิตให้บริษัทอื่นนั้นสัมภาระหรือวัตถุที่นำมาใช้ในการผลิตมีความ สำคัญยิ่งกว่าการงาน ดังนั้นการที่โจทก์ผลิตสินค้าดังกล่าวตามคำสั่งเฉพาะรายของ บริษัทอื่น จึงหาใช่เป็นการรับจ้างทำของไม่ แต่เป็นการผลิตและการขายของให้

บริษัทผู้สั่งให้โจทก์ผลิตสินค้าตนเองโจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้าในประเภทการค้า
1. การขายของชนิด 1 (ก)ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิตในอัตราร้อยละ
7"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่าโจทก์ผลิตสินค้าให้ลูกค้าตามสั่งโดยใช้เครื่องหมายการค้า
ของลูกค้า ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 77 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2525 มาตรา 14 และใช้บังคับ
สำหรับรายรับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2525 เป็นต้นไป คำว่า "ผลิต"หมายความว่ารวม
ถึง การทำให้มีขึ้นซึ่งชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้านั้นไม่ว่าจะทำเอง
หรือตกลงให้ผู้อื่นทำให้ด้วย และตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.4/2527 ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2527การสั่งให้ผู้อื่นทำสินค้าเพื่อผู้สั่งจะนำไปขายต่อ โดยผู้สั่งกำหนดให้ผู้
ทำสินค้าใส่ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของตนให้ถือว่าผู้สั่งให้ทำ
สินค้าเป็นผู้ผลิตและผู้ทำสินค้าเป็นผู้รับจ้างทำของ ไม่ว่าการสั่งจะทำในรูปสัญญาจ้าง
ทำของหรือสัญญาซื้อขาย ดังนั้นตามกฎหมายปัจจุบันโจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้าใน

ฐานะผู้รับจ้างทำของซึ่งตรงตามที่โจทก์เสียมา แต่รายรับที่เป็นปัญหาในคดีนี้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2520 ถึง 2522 ก่อนพระราชกำหนดข้างต้นใช้บังคับ จึงมีปัญหาไปสู่ศาลฎีกาว่าโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าประเภทการขายของในฐานะผู้ผลิตหรือประเภทการรับจ้างทำของในฐานะผู้รับจ้าง ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อแตกต่างระหว่างการขายของกับการรับจ้างทำของหาได้อยู่ที่ถ้อยคำหรือเจตนาและกิริยาที่คู่กรณีประพฤติต่อกันเป็นข้อสำคัญไม่ แต่ข้อสำคัญก็คือสัมพันธภาพกับการงานที่รับทำจนสำเร็จ สิ่งไหนจะสำคัญกว่า นั้น เป็นหลักการวินิจฉัยประเภทการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ไม่ใช่หลักที่จะวินิจฉัยว่าสัญญาใดเป็นสัญญาซื้อขาย สัญญาใดเป็นสัญญาจ้างทำของในกรณีทางแพ่งทั่วไป ซึ่งหากคู่สัญญาแสดงเจตนาอย่างแจ่มชัดที่จะผูกนิติสัมพันธ์กันตามแบบสัญญาใดแล้ว ก็คงต้องถือเจตนาของคู่สัญญาเป็นข้อสำคัญ มิฉะนั้นคู่สัญญาก็จะไม่มีความแน่ใจในสิทธิและหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่สิ่งที่พึงประสงค์ในทางธุรกิจ พงศ์เทพเทพกาญจนา